

Jean-Louis Berget

Méthodologie juridique

THÉMATIS

Droit privé

puF

Travaux dirigés de Méthodologie juridique

Séance 1 – Méthodologie générale

→ Notions fondamentales

* **Droit objectif** = : Règles socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres d'une société. Cornu

* **Droit subjectif** = Prérogative individuelle attribuées à des personnes pour la satisfaction d'intérêts personnels et garantie par des voies de droits.

Ex : l'article 9 du Code Civil est donné de façon objective, mais le droit que l'on obtient alors est subjectif. Il est les 2 ça dépend du point de vue.

* **Personne** = Tout individu, homme ou femme, est une "personne" c'est à dire, un sujet de droit, doué de capacité et responsable. Il a une identité et un patrimoine. Sujet de droit qui peut exercer des droits subjectifs. La personne comprend la personne physique et la personne morale. Tout être à qui le droit confère la qualité de personne.

* **Sujet de droit** = personnalité juridique = être à qui on attribue des droits et des devoirs

* **Chose** = Objet mobilier ou immobilier caractérisé par son existence matérielle propre et susceptible d'être objet de droits. = Tout ce qui n'est pas une personne. Peut être immatériel comme une somme d'argent

* **Etat, unitaire / fédéral, régional** = (Droit constit) : Etat unitaire est lorsque l'ensemble du territoire est régi par une même loi. Etat fédéral : chaque état sur le territoire fait sa propre loi. Etat régional : différence de degrés entre Etat unitaire et Etat régional (en Italie c'est un Etat régional)

* Déconcentration / décentralisation = (semaine 4)

→ Travail sur la lecture d'un texte juridique

* Combien d'alinéa comporte l'article 9 du Code Civil ?

L'article 9 du code civil comporte 2 alinéas.

* Recherchez dans le code civil les dispositions relatives au changement de nom. Quelles sont les conditions ? – voir table des matières au début du code / table alphabétique à la fin /

Articles 60 : concernent le changement de prénom

Article 61 : changement de nom et conditions, autorisé par décret

☐ Masquer les articles et les sections abrogés

Tout déplier

+ [Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général \(Articles 1 à 6-2\)](#)

+ [Livre Ier : Des personnes \(Articles 7 à 515-13-1\)](#)

+ [Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété \(Articles 515-14 à 710-1\)](#)

+ [Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété \(Articles 711 à 2278\)](#)

+ [Livre IV : Des sûretés \(Articles 2284 à 2488-12\)](#)

+ Livre IV : Dispositions applicables à Mayotte (abrogé)

+ [Livre V : Dispositions applicables à Mayotte \(Articles 2489 à 2534\)](#)

UNJF – application sur l'ENT

= cours numériques

4 notes dans le semestre

Séance 5 = mini cas pratique de 30 minutes (12,5 %)

Séance 7 = khole 1h30 pour résoudre un cas ou plusieurs (25%)

Séance 9 = contrôle de définitions (2, 3) (12,5 %)

Décembre = khole de 3h en amphithéâtre pour résoudre un cas ou plusieurs. (50% de la moyenne)

Méthode cas pratique ou consultation :

1/ rappel des faits pertinents

2/ Poser la question de droit (la question juridique qui se pose)

3/ majeure (identifier les règles de droit applicable). Déterminer l'article de loi qui permet de résoudre la question. La norme est la signification du texte = les visas (vu..., vu....)

4/ la mineure (confronter les faits au regard de la règle de droit pour savoir si c'est faisable car conforme à la loi ou illégal car non conforme)

5/ Conclusion (une phrase ou deux max pour savoir si on a bien compris).

= 3 et 4 rapportent le + de points

Arrêt cours de Cassation :

Vu, vu... = visas (mineure)

Attendu que = motifs / motivation (majeure)

par ces motifs, décide que = le dispositif (conclusion)

Séance 2 : Identifier les textes de droit applicables

1– Définitions

- * **Source du droit** : textes de droit dont sont issus les règles juridiques. (la jurisprudence est une source du droit mais cette notion reste contestée car n'est pas un droit écrit)
- * **système juridique** : normes fondées de manière ultime sur une même norme première validée. On parle d'ordre juridique français.
- * **Hiérarchie des normes**: les normes inférieures doivent respecter les normes supérieures. (voir hiérarchie des blocs de constitutionnalité cf intro au droit).
- * **Pouvoir constituant** : pouvoir qualifié pour adopter et élaborer une constitution.
- * **Pouvoir constituant originaire** : élabore et adopte une nouvelle constitution
- * **Etat** : Société politique résultant de la fixation, sur un territoire délimité par des frontières, d'un groupe humain présentant des caractères plus ou moins marqués d'homogénéité culturelle et régi par un pouvoir institutionnalisé.
- * **Souveraineté** : pouvoir suprême reconnu à l'Etat de faire ses lois et de les mettre en pratique.
- * **Constitution matérielle et formelle** : ensembles des règles consacrées au sein d'un texte « constitution » et qui ne peuvent être modifiées que par une procédure spéciale prévue par cette même constitution

2– Questions

– Quels sont les éléments constitutifs d'un Etat ?

Chaque Etat possède un peuple, plus ou moins nombreux, plus ou moins important. Il faut que des individus vivent sur son territoire. Il faut que ces individus forment un gouvernement autonome des Etats voisins. On parle alors de Nation.

De plus, il faut que l'Etat dispose d'un territoire sur lequel exercer son pouvoir.

il faut aussi une organisation d'où résulte une puissance supérieure d'action, de commandement et de coercition.

→ territoire (Délimité par des frontières), population (communauté nationale), puissance publique coercitive / souveraineté + la reconnaissance par les autres Etats

– Qu'est ce qui fonde la puissance d'un Etat ? Pourquoi et comment l'Etat exerce-t-il cette puissance ?

La puissance de donner loi à tous en général et à chacun en particulier.

– Expliquez le sens et la portée de la règle « Infans Conceptus », avec un ou deux exemples.

La règle infans conceptus fait référence au principe juridique selon lequel un enfant à naître est considéré comme ayant des droits, notamment en matière de succession, dès le moment de sa conception, tant qu'il naît vivant. « l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage »

La règle vise à protéger les intérêts de l'enfant à naître, en lui permettant de bénéficier de certains droits (droits de succession par exemple. Si une personne décède en laissant un héritage, l'enfant conçu mais non encore né pourra avoir des droits sur l'héritage.)

Cette règle marche également dans le cas d'une assurance vie. Si une personne prend une assurance vie et désigne son enfant à naître comme bénéficiaire, cet enfant pourra recevoir la prestation d'assurance au cas où le titulaire du contrat décède avant la naissance.

– Expliquez le statut des animaux en droit civil. Que signifie l'expression « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » qui figure dans l'article 515-14 du Code Civil ?

En droit civil, les animaux sont considérés comme des biens, quelque chose qui appartient à un individu et qui peut en faire ce qu'il veut puisque il lui appartient. En revanche, comme le stipule l'article 515-14 du Code Civil, certaines lois interdisent des comportements sur les animaux (par exemple il est interdit de tuer un chat ou un chien, mais il est légal de tuer un cochon ou une vache).

3– Consultations juridiques

– Consultation n°1 : L'indépendance de la Bretagne

→ légalité d'une telle initiative

→ conditions juridiques qui permettraient à la Bretagne d'accéder au statut d'Etat indépendant
Doc 6, 7 et 8.

1/ On se demande ici si c'est légal pour la Bretagne de devenir un Etat indépendant, et, le cas échéant, quelles sont les conditions qui lui permettraient d'accéder au statut d'Etat indépendant.

2/ On se demande donc si c'est légal pour la Bretagne d'être indépendante.

3/ L'article premier de la Constitution stipule « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». On ne peut pas la diviser, par ailleurs la Bretagne est obligatoirement rattachée à la France. Aussi, l'article 53 de la Constitution stipule que « nul cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ». Il faudra ainsi que la population bretonne puisse donner son avis (comme avec le référendum effectué).

Idée de correction :

Technique de l'entonnoir = règles générales et abstraites et ensuite les règles concernées

Question qualifiée juridiquement : une collectivité territoriale peut-elle accéder à l'indépendance ? (une question générale sans se poser sur le cas posé, pas préciser Bretagne)

Le référendum est-il légal ? : pas possible car initiative du conseil régional. L'initiative doit venir du conseil d'Etat.

Aussi, il faudra modifier l'article premier de la cons. « La France est indivisible » + article 53 « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement »

+ Hypothèse de cession de territoire (revendication indépendance des Comores).

=> Il faut le consentement des populations intéressées (le bretons dans ce cas la), et il faut que ce referendum soit autorisé, organisé prévu, par le Parlement, Assemblée nationale ou Sénat. Le conseil national (la collectivité territoriale) n'a pas à statuer, elle ne peut pas organiser de referendum d'elle meme.

- Consultation n°2 : Infans Conceptus

-> Monsieur Dupont peut il etre condamné pour homicide involontaire sur enfant à naitre ?

1/ Accident de voiture entre deux personnes physiques, madame Martin, enceinte de huit mois, et monsieur Dupont. L'enfant que portait madame Martin est décédé suite à l'accident.

2/ monsieur Dupont peut il etre condamné pour homicide involontaire sur enfant à naitre ?

3/ Jurisprudence avec l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2001.

=> En droit pénal, l'enfant à naitre n'est pas considéré comme une personne juridique. Il n'y a donc pas d'homicide involontaire. La cour rejette le pourvoi car la loi s'interprète strictement.

3 conditions à l'application Infans Conceptus :

L'enfant conçu ne peut acquérir une personnalité juridique que s'il acquiert un droit, pas si on lui impose des obligations.

Séance 3 / 10 octobre

1/ Définitions :

- * Séparation des pouvoirs : Méthode de distribution et de répartition du pouvoir au sein d'un Etat.
 - * Confusion des pouvoirs
 - * Séparation souple, séparation stricte des pouvoirs
 - * régime parlementaire dualiste / moniste, régime présidentiel
 - * Moyen d'action réciproque
 - * Dualisme / monisme : Caractère d'un ordre juridique étatique au sein duquel une norme de droit international a besoin d'une mesure interne de réception pour produire des effets juridiques.
- Monisme : caractère d'un régime parlementaire dans lequel le gouvernement n'est politiquement responsable que devant l'assemblée des députés.

- * Check and balances
- * prescription extinctive / acquisitive
- * Suspension, forclusion : Déchéance d'un droit non exercé dans les délais prescrits. S'applique à des délais de manière générale, alors que la forclusion s'applique à des délais spécifiques. La diff c'est que la prescription connaît des conditions de suspension d'interruption, alors que la forclusion par principe ne connaît pas de cause de suspension ou d'interruption.
- * Délai d'action
- * Délai d'épreuve

2/ Consultations juridiques

Consultation n°1 :

- 1- Le président de la République était-il dans l'obligation de nommer un Premier ministre le 8 juillet 2024 ?
-> Aucune loi ne donne de délai obligatoire pour la nomination du Premier Ministre. => délai convenable (mais notion floue).
- 2- Le Président de la République est-il juridiquement tenu de nommer Madame Jefferson ?
-> C'est le président et lui seul qui nomme le Premier Ministre, il n'est en aucun cas tenu de suivre les directives des autres partis. => art 8 prévoit aucune condition particulière qui s'imposerait au Président pour nommer le Premier. Mais art 20 de la Constitution.
3. Le Président et le Premier ministre peuvent-ils révoquer le ministre de l'Energie ?
-> En effet, d'après l'article 8 alinéa 2 de la Constitution le Président et le Premier Ministre peuvent mettre fin aux fonctions des ministres
- 4- Le Président seul peut-il révoquer un ministre ?
-> D'après l'article 8 de la constitution le Président ne peut mettre fin qu'aux fonctions du Premier Ministre, mais pas des membres du gouvernement.

Consultation n° 2 :

- 1- L'action de Madame Levevre est-elle prescrite ?
-> Madame Levevre a tout à fait le droit d'engager une action en justice.
- 2- Existe-il une suspension du délai de prescription ?
-> Oui, article 2238 alinéa 1 du Code Civil : « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 125-1 du code de procédures civiles d'exécution.
- 3- L'action de Mme Lefebvre est-elle forclose ?
-> L'action de Mme Lefebvre est toujours possible car l'article 2234 du Code Civil stipule que la prescription

Consultation 2 : Correction

-> Rappel des faits :

Une personne, Mme Lefebvre engage (existence d'un contrat) une société pour renover sa maison. Retard dans les travaux (2 mois). Cela a pu engendrer des frais supplémentaires pour Mme Lefebvre (loyer ailleurs etc). A ensuite lieu une médiation. En 2023 elle décide d'engager une action en justice.

-> Il faut bien différencier la prescription et la forclusion. Le fait d'avoir été malade ne joue pas de rôle dans la forclusion ici. Car on parle bien de forclusion.

Mais alors quand il est ce qu'il y a une prescription de 5 ans et une forclusion de 10 ans ?

L'article 1792 évoque les dommages qui pourraient apparaître d'ici 12 ans. Mais dans les premiers fait ce n'est pas un pb de malfaçons, seulement un pb de retard de travaux.

=> règles de prescription de 5 ans pour certains dommages à partir du moment ou la personne prend conscience de ces dommages (ici, quand Mme se rend compte du retard des travaux). Elle a donc 5 ans pour engager la responsabilité du constructeur. Mais article 1792 prévoit un delai de forclusion de 10 ans mais pour les seuls dommages caractérisés par des vis cachés qui apparaissent après le rendu des travaux. On dispose alors d'un delai de 10 ans. La particularité ici c'est que le délai pour agir debute quand les travaux sont achevés et remis.

=> articles qui sont importants :

Identification des regles de droot applicable : l'article 1792 du CC pose le principe de la responsabilité des construcyuers a l'egard des maiotres d'ouvrzges pour les dommages causés par les travaux compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre a la destination.

A ce titre l'article 1792-4-3 du Code civil ennonce que « les actions en responsabilité diriges contre les constructeurs et leur sous traitants se prescrivent par 10 an,s a comptyer de la réception des travaux. » La cour de cass a expressement juge que ce delai de 10 ans constituait un delai de forclusion et non de délai de prescription. (cour cass civile 3e, 10 juin 2021, n°20-16.837).

Toutefois, cette cation en responsabilité possede un champ d'application limité. Elle ne conserne que les actions intentées par le maîtres d'ouvrage contre le constructeur et ses sous traitants d'un epart et ne porte que sur les dommages cachés, masqué a la reseption des travaux qui compormmettent la solidité de l'ouvrage ou le compromette a sa destination.

Les actions en responsabilité intentées par d'auytres demandurs et / ou portant sur la reparation d'autres dommages sont regits par la prescription de droit commun. Celle ci, est fixée par l'article 2224 du CC a 5 ans a compter du moment ou le titulaire du droit a connaissance ou aurait du avoir connaissance du dommage. Le delmai de la prescription peutr etre interrompu ou suspendue lors de la réalisation de certains éléments ou sous certaines conditions. A. cette égard, l'article 2238 alineas premier prevoit que « la prescription est suspendue a compter du jour ou après la survenance d'un litige les parties conviennent de recoiyr a la mediation ou a la conciliation, ou a defaut d'acord écrit a compter du jour de la premiere reunion de la mediation. »

-> Appliquer en l'espèce :

En l'espèce, la maître d'ouvrage a saisie le juge d'une cation en responsabilité 5 ans 4 mois et qlq jours

Après sa connaissance du dommage. a priori le délai de prescription de 5 fixé à l'article 2324 est dépassé. Toutefois, le maître d'ouvrage et le constructeur ont une tentative de médiation pendant 6 mois. Or, l'article L2238 alinéa 1 dit la médiation constitue une condition de suspension du délai de prescription. Ainsi, si on retranche les 6 mois pendant les quels a eu lieu la médiation des 5 ans, 4 mois et quelques jours qui se sont écoulés depuis la survenance du dommage, on arrive à 4 et 10 mois. Donc l'action n'est pas prescrite.

-> Conclusion :

L'action en responsabilité de la maître d'ouvrage n'est pas prescrite = elle peut toujours engager une action en justice.

**** Deuxième partie :**

-> rappel des faits :

9 ans et plus d'un mois après la réception des travaux la maître d'ouvrage constate des malfaçons sur la structure du bâtiment. Alors quelle souhaitait agir en justice elle a eu un accident, l'ayant contrainte à être dans l'incapacité de gérer ses affaires personnelles jusqu'en décembre 2027. La maître d'ouvrage n'a pu saisir le juge que le 12 janvier 2028, soit plus de 10 ans après la réception des travaux.

-> 2bis question de droit :

L'action en responsabilité est-elle prescrite ou forclose et sous quelle durée ?

-> règles de droit :

On reprend les mêmes mots du premier paragraphe ->

L'article 1792 du CC pose le principe de la responsabilité des constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrages pour les dommages causés par les travaux compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à la destination.

À ce titre l'article 1792-4-3 du Code civil énonce que « les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. » La cour de cassation a expressément jugé que ce délai de 10 ans constituait un délai de forclusion et non de délai de prescription. (cour cass civile 3e, 10 juin 2021, n°20-16.837).

À cet égard, l'article 2220 du code civil dispose que « les délais de forclusion ne sont pas saufs disposition contraire prévue par la loi, régis par le présent titre ». Les conditions de suspension ou d'interruption du délai de prescription ne sont pas applicables au délai de forclusion. Ainsi en est-il de l'article 2234 du CC qui énonce que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi etc » si la force majeure constitue une condition de suspension du délai de prescription il ne constitue pas une condition de suspension du délai de forclusion.

-> Application en l'espèce :

En l'espèce, le maître d'ouvrage saisit le juge plus de 10 ans après la réception effective de la réception des travaux. Certes, elle a été dans l'incapacité de gérer ses affaires personnelles au cours de la 9e année après la date de remise effective des travaux. Toutefois en vertu des articles 2234 et 2220 du CC ce cas de force majeure ne constitue pas une condition de suspension du délai de forclusion.

→ conclusion :

L'action en responsabilité de la maitre d'ouvrage est forclosée.

Séance 4 : 17 / 10

1/ Définitions :

- * règle de droit :
- * Exception
- * Règle impérative / Règle supplétive
- * Droit commun, droit spécial
- * Hiérarchie des normes : L'ordre qui définit l'importance des normes (constitution au dessus de toutes les autres)
- * Interprétation stricte, interprétation littérale, interprétation contextuelle
- * Séparation verticale des pouvoirs
- * Etat fédéral, Etat régional, Etat unitaire
- * Décentralisation ; déconcentration
- * Droit subjectif
- * Equilibre des droits
- * Proportionnalité
- * Dignité humaine

2/ Questions :

→ Comment distinguer l'Etat fédéral, l'Etat régional et l'Etat unitaire décentralisé ?

L'Etat unitaire fait des lois qui agissent sur tout le territoire de l'Etat, tandis que l'Etat fédéral fait des lois qui sont propres à chaque Etat du territoire, comme aux E-U par exemple. L'Etat régional se rapproche de l'Etat fédéral mais il n'a pas encore franchi l'étape de la fédéralisation.

→ Comment distinguer la décentralisation et la déconcentration ?

La décentralisation est un système de délégation vers des échelons inférieurs internes ne possédant pas de personnalité morale propre

La déconcentration délègue à des collectivités territoriales possédant une personnalité morale propre.

→ Quels sont les fondements et la portée du principe de dignité humaine dans l'ordonnement juridique ?

La dignité humaine est une norme impérative, on ne peut pas y déroger. Aucune autre norme ne peut la remplacer. Ainsi, il faut toujours respecter la dignité humaine, même lorsque la personne concernée donne son consentement.

3/ Consultations juridiques

Consultation n°1 : (doc 5 et 6)

-> Identification des faits :



Une personne (Peter) est arrêté par la police à trois reprises pour avoir participé à des affrontements violents lors d'un match de football. Le préfet des Bouches du Rhones lui interdit l'accès au stade pour une durée d'un an.

important à préciser

-> La question de droit :

Un préfet peut il prendre cette mesure d'interdiction de stade à l'encontre d'un supporter ?

-> La règle de droit :

-> le représentant de l'Etat

✓ L'article L. 332-16 du code du sport stipule que toute personne constituant une menace grave pour l'ordre public peut se voir prononcer une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où les manifestations sportives se déroulent ou sont retransmises en public.

✓ Par ailleurs, le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets énonce que le préfets des Bouches du Rhone à la charge de l'ordre public, notamment le « chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives »

✗ En l'espèce, Peter a été arrêté pour perturbation à l'ordre public lors d'une manifestation sportive. A l'égard de l'article L332-16 il peut être interdit d'accès aux lieux des manifestations sportives, par un arrêté du représentant de l'Etat du département, c'est à dire du préfet des bouches du rhone. Aussi, par le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, le préfet à en responsabilité le maintien de l'ordre public, et entre autre lors des manifestations sportives, il est donc habilité à interdire l'accès au stade.

-> Conclusion

Le préfet des Bouches du Rhone pouvait absolument prendre cette mesure d'interdiction de stade à l'encontre de Peter.

Décentralisation :

Collectivités territoriales qui ont une personnalité juridique (personne morale de droit public), elles sont donc autonomes
=> constitue une modalité particulière de séparation verticale des pouvoirs au sein de l'Etat

Procédé, technique par le quel l'Etat confère à des collectivités territoriales (infra-étatique) une personnalité juridique distincte de la personnalité de l'Etat et attribue aussi à ces collectivités le droit et la liberté de s'administrer librement (art 72 alinéa 3 de la Constit « dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leur compétences »

Déconcentration :

-> le préfet

=> se présente davantage comme une modalité d'organisation spatiale ou territoriale de l'Etat.

Procédé, technique, par laquelle l'Etat procède au découpage du territoire en circonscription administrative, et à la nomination d'autorité déconcentrée (maire, préfet,..) qui vont mettre en oeuvre, à l'échelle locale, les règles et normes édictées au niveau national. Elles agissent au nom de l'Etat.

-> Correction cas n°1

La question qui apparaît :

-> Le préfet est-il en mesure de prendre une mesure d'interdiction de stade.

-> respect des formes et de la procédure

-> légalité de la forme et légalité du fond (les 12 mois d'interdiction ok ou pas, le préfet qui prend la mesure, ok ou pas)

-> dans les Bouches du Rhône, comme à Paris, il y a un préfet de police.

Attention, le préfet et le préfet de police ne sont pas une seule et même personne.

Donc dans les BdR il y a deux représentants de l'Etat, le préfet le préfet de police.

Ici la mesure prise par le préfet n'est pas légale car la compétence revient au préfet de police.

L'article du code du sport évoque la responsabilité du représentant de l'Etat, dans les BdR il y'en a donc deux. On se réfère alors au décret, qui confère la responsabilité au préfet de police.

-> Question de droit :

Le préfet des bouches du rhône est-il compétent pour édicter une mesure administrative d'interdiction de stade ?

Quelle est l'autorité administrative compétente pour prendre une mesure administrative d'interdiction de stade ?

-> Règle de droit :

L'article L332-16 du code du sport prévoit que « le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police, peuvent par arrêté motivé prendre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes ou des manifestations se déroulent ». Cet article consacre bien la compétence du représentant de l'Etat pour prendre une mesure admin d'interdiction de stade.

[Le décret n°2002-1151 du 15 oct 2002 a partagé le rôle de représentant de l'Etat dans le département des bouches du rhône entre le préfet et le préfet de police.] *Non obligatoire*

L'article 78-3 du décret du 29 avr 2004 énoncé en son paragraphe 2, 17e point que « le préfet de police des bouches du Rhône assure les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le chap II du titre III du livre III du code du sport ». Or, l'article L332-16 du code du sport précédemment cité relève bien du livre III, titre III chap II du code du sport. Par conséquent le préfet de police constitue le représentant de l'Etat dans les bouches du rhône au sens de l'article L332-16 du code du sport compétent pour prendre des mesures admin d'interdiction de stade.

En l'espèce, c'est le préfet des bouches du rhône qui a pris la mesure admin d'interdiction de stade. Or, sur le fondement combiné des articles L332-16 du code du sport et l'article 78-3 du décret seul le préfet de police est compétent dans le ressort territorial des bouches du rhône pour prendre une mesure admin d'interdiction de stade.

-> Conclusion

La mesure administrative d'interdiction de stade prise en l'espèce est illégale car le préfet des bouches du Rhône est incompétent pour prendre une telle mesure.

Consultation n°2 : (doc 7 à 10)

-> Identification des faits

Un couple, Stéphanie et Jean, mariés depuis 2017, ne parviennent pas à avoir d'enfant, même en ayant recours à la procréation médicalement assistée. En 2021 le couple décide d'engager une mère porteuse ukrainienne. L'enfant est né et le couple le ramène sur le territoire français et souhaitent l'inscrire à l'état civil français.

-> Question de droit

Peut-on transcrire à l'Etat civil français l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger d'une autre mère ? => mettre le prénom des parents français sur l'acte de naissance de l'enfant ?

-> La règle de droit

Article 16-7 du Code Civil « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. »

=> intègre le principe de dignité humaine. Le législateur précise dans cet article le caractère non patrimonial des parties du corps humains. Il n'y a pas de formation de contrat possible. Il interdit le recours à la GPA car ça reviendrait à être une forme d'activité économique.

Cependant, certes en France la GPA est interdite, mais pas forcément dans tous les pays.

-> évolution avec cours européenne des droits de l'homme

La France porte atteinte à l'article 8 « droit à mener une vie familiale normale » droit à voir la même nationalité que ses parents et être reconnu comme ses enfants.

Article 98 du Code Civil -> une personne née à l'étranger qui acquiert la nationalité française peut obtenir un acte tenant lieu d'acte de naissance.

Exercice n°1 : Définitions :

-> Contrôle de proportionnalité : Principe d'interprétation de la CEDH selon lequel les atteintes (envisagées abstraitement par les textes) portées par la puissance publique aux droits fondamentaux protégés par la Convention EDH doivent être proportionnées au but poursuivi, un juste équilibre devant être recherché entre intérêt public et intérêt privé.

-> Jugement : Toute décision prise par un collège de magistrats ou par un magistrat statuant comme juge unique.

-> Appel : voie de recours du droit commun de reformation ou d'annulation par laquelle un plaideur porte le procès devant une juridiction du degré supérieur, voire devant la même juridiction autrement composée.

-> Pourvoi :

-> Cour de cassation : Juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales de l'ordre judiciaire.

-> Cour d'appel : juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire statuant sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce, les conseils des prud'hommes, etc.

-> Tribunal judiciaire : Nouvelle juridiction née de la fusion des TI et TGI et seule compétente pour connaître des contentieux civils, quel que soit le montant du litige.

-> Tribunal de première instance : Ancienne appellation de la juridiction tenait lieu à la fois de tribunal de grande instance et de tribunal d'instance.

-> Tribunal d'appel :

-> Visa : mention portée sur un acte par l'autorité compétente à l'effet de lui reconnaître certains effets.

-> Motif

Exercice n°2 : Fiches d'arrêts

-> Arrêt n°1 : Cass Civ, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.870

Les faits :

M(T) a signé avec la société Voxtur, en 2015, un contrat de location de longue durée d'un véhicule et un contrat d'adhésion au système informatisé développé par la société.

En 2016, la société a rompu les relations contractuelles (le contrat) et M(T) a saisi la juridiction prud'homale. Suite à cela, en 2020, la société Voxtur a été placée en liquidation judiciaire.

-> Détailler la procédure juridictionnelle.

-> Quel était le problème juridique soulevé ?

-> Pourquoi la Cours de cassation a-t-elle cassé les arrêts de la cours d'appel ?

-> Quelles étaient les notions déterminantes dans la justification de la solution ?

-> Arrêt n°2 : Cass Clv, 23 mars 2011, 10-16.761

Les faits :

Madame Brigitte X, qui dispose de la double nationalité franco-israélienne, souhaite changer son prénom de Brigitte en celui de Lethicia.

-> Détailler la procédure juridictionnelle.

-> Quel était le problème juridique soulevé ?

-> Pourquoi la Cours de cassation a-t-elle cassé les arrêts de la cours d'appel ?

-> Quelles étaient les notions déterminantes dans la justification de la solution ?

La fiche d'arrêt :

Pas de « je », de « nous ». Plan en 2 parties 2 sous parties.

-> Faits (qualifiés) en général les faits sont très peu détaillés, on peut donc reprendre la totalité des faits. (En conseil constit il n'y jamais les faits)

-> procédure (+ moyens). Qu'est ce que demande les parties et sur quel fondement (les moyens) si mentionnés dans l'arrêt

-> question de droit (question qui se pose très concrètement en l'espèce)

-> solution du juge (soit rejet, elle « donne raison » a la cour d'appel, soit elle cass et annule l'arret de la cour d'appel, elle donne raison au requérant) + portée (connaissances, restituer la solution dans un ensemble jurisprudentiel plus vaste)

Correction :

Arrêt n°2 : Cass Clv, 23 mars 2011, 10-16.761 /

-> Les faits :

Une personne physique demande le changement de son prénom pour le remplacer par Lethicia, elle dispose de la double nationalité française et israélienne. En Israël, sa demande a été acceptée, elle dispose donc d'un acte du ministère de l'intérieur qui atteste son changement de prénom en Israël. Face au refus de l'état civil français d'opérer ce changement de prénom, la personne décide de saisir le juge judiciaire.

-> La procédure :

Il est fait appel du jugement rendu en première instance. Par un arrêt en date du 9 sept 2008 la cour d'appel a rejeté la demande de changement de prénom au motif que la requérante n'avait pas suffisamment justifié du motif d'intérêt légitime. La requérante forme un pourvoi en Cour de cassation.

-> La question de droit

Le fait pour une personne d'avoir obtenu le changement de son prénom dans l'état à l'égard du quel elle bénéficie également de la nationalité constitue-t'il un motif d'intérêt légitime au sens de l'art 60 du CC justifiant d'un changement de prénom en France ?

-> la solution du juge

Dans l'arrêt du 23 mars 2011, la cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon pour violation de la loi, précisément de l'art 60 du CC. Selon la cour de cassation, l'obtention d'un changement de prénom dans l'autre Etat pour lequel la personne dispose de la double nationalité suffit à lui seul à constituer un intérêt légitime au sens de l'art 60 du code civil, justifiant d'un changement de prénom en France.

Document 2 : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 mars 2011, 10-16.761, Publié au bulletin

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :

Vu l'article 60 du code civil ; → Visa

Noté
Rappel de la Cour d'Appel
Attendu que, pour rejeter la demande de changement de prénom de Brigitte en celui de Lethicia, subsidiairement en adjonction du prénom de Lethicia avant celui de Brigitte, l'arrêt retient que Mme Brigitte X..., qui a la double nationalité française et israélienne et dispose d'un acte du ministère de l'intérieur israélien attestant du changement de son patronyme ainsi que de son prénom en Lethicia, n'explique pas la raison de ce changement et, qu'en égard à la discordance importante existant entre son identité française et son identité israélienne, sa demande de changement de prénom apparaît prématurée ; *Faits + réponse de la Cour d'Appel*

Cour de Cass

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 10 octobre 2005 par lequel le ministère de l'intérieur israélien l'avait autorisée à changer son prénom en celui de Lethicia caractérisait à lui seul l'intérêt légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Règle de droit

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, et attendu que la cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS : → *le dispositif*

Conclusion

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

→ *elle tranche elle même*

Dit que Mme X..., née le 12 octobre 1958 à Paris (17e) de Mme Camille Z... et de M. Elie X..., justifie d'un intérêt légitime pour changer le prénom de Brigitte en celui de Lethicia et qu'elle est autorisée à porter ce dernier prénom en remplacement de celui de Brigitte ;
Laisse les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents aux instances devant les juges du fond à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

Définitions :

- * Proportionnalité : le fait de répartir quelque chose selon une juste proportion.
- * Ordre public : Caractère des règles juridiques qui s'imposent dans les rapports sociaux, pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives.
- * Vie privée : désigne l'approbation, par chacun, des informations relatives à son existence qui lui sont personnelles.
- * Etat civil : Souvent associé à l'état des personnes, il désigne les informations qui permettent de définir une personne juridiquement (date et lieu de naissance, nom, prénom, sexe, etc).
- * Intersexe : des personnes qui naissent avec des caractéristiques sexuelles (tels que l'anatomie sexuelle, les organes reproducteurs, le fonctionnement hormonal ou le modèle chromosomique) qui ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité ou de la féminité.
- * Genre : ensemble des traits communs à des êtres ou à des choses caractérisant et constituant un type, un groupe, un ensemble ; sorte, espèce, etc
- * Amendement : Proposition de modification d'un texte de loi au cours de sa discussion parlementaire.
- * Moyen : Fondement invoqué par un plaideur pour justifier ou critiquer une prétention.
- * Principe d'égalité devant la loi : chaque individu doit être jugé devant la loi sans faire aucune distinction avec son sexe, son âge, sa couleur de peau etc.
- * Question prioritaire de constitutionnalité : Procédure issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et applicable depuis

Fiches d'arrêts

N°1 : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 mai 2017, n°16-17-189

-> Les faits

Une personne physique, Monsieur Y, est inscrit à l'Etat civil comme étant de sexe masculin et souhaite changer cette indication pour la remplacer par « sexe neutre », ou « intersexe ».

-> La procédure

Il est fait appel du jugement rendu en première instance. Par un arrêt de la cour d'appel rendu le 22 mars 2016, la cour d'appel n'autorise pas M.Y à inscrire la qualification « sexe neutre » dans l'Etat civil du requérant au motif que la loi française n'autorise pas une autre mention que celle de masculin ou féminin dans l'acte civil. Le requérant forme alors un pourvoi en Cour de cassation.

-> La question de droit

Une personne peut-elle inscrire dans son Etat civil l'indication « sexe neutre », ou « intersexe », au vu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

-> La solution du juge

Dans l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 mai 2017, la cour rejette le pourvoi du requérant au nom de la loi française. Car en effet, changer l'état civil de Monsieur Y en ajoutant la mention de sexe neutre reviendrait à avoir des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.

N°2 : Conseil Constitutionnel 17 novembre 2016, n°2016-739 DC

EN CONSEIL CONSTITUTIONNEL IL N'Y A JAMAIS LES FAITS

-> les faits

/

-> La procédure

-> La question de droit

-> La solution du juge

N°3 : Conseil Constitutionnel, 8 juillet 2022, n°2022-1003 QPC

-> Les faits

Le conseil d'Etat saisi le Conseil Constitutionnel après la demande de l'association Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles. L'association souhaite ouvrir le droit à l'assistance médicale à la procréation aux couples d'hommes ou aux hommes seuls également, au nom de l'égalité entre les citoyens.

-> La procédure

L'association Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles a posé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat qui a saisi le 16 mai 2022 le Conseil Constitutionnel.

-> La question de droit

Autoriser l'assistance médicale à la procréation aux couples d'hommes et aux hommes seuls est-il conforme à la Constitution ?

-> La solution du juge

Questions

Arrêt N°1 :

1/ Quelle est la nature de la norme impliquant « la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil ? » citez un autre exemple d'une norme de même nature.

2/ Expliquez pourquoi l'atteinte au droit au respect de la vie privée de M.Y n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Quelle conception de la personne cette solution reflète-elle ?

-> Conception abstraite de la personne

Arrêt n°2

1/ Comment le Conseil Constit délimite-t-il le pouvoir d'amendement ? Que pensez-vous du pouvoir d'amendement ?

Arrêt n°3

1/ Le principe d'égalité devant la loi interdit-il toute différence de traitement ?

Non car nous sommes tous et toutes différents, nous avons un corps et un fonctionnement différent.

-> Mission Conseil Constitutionnel

Contrôler la constitutionnalité des lois -> la conformité des lois à la Constitution

Constitution et tous les textes qui ont une valeur constitutionnelle : bloc de constitutionnalité (DDHC de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004).

Au départ, en 58, le Conseil Constit ne doit se baser que sur ces textes là.

Pour contrôler cela, le conseil constit a plusieurs méthodes :

- le contrôle dit « a priori » de la loi : contrôle qui a lieu avant l'entrée en vigueur de la loi.

- le contrôle « a posteriori » de la loi : contrôle sur une loi qui est déjà en vigueur, on ouvre donc une QPC (question de priorité constitutionnelle) = permet à tout justiciable, à l'occasion d'un litige de contester la loi qui est sensée être appliquée dans ce litige au regard d'un droit ou d'une liberté garantie par la Constitution dans le cadre d'une QPC

La mention « DC » = contrôle a priori

Mention « QPC » = contrôle a posteriori

Correction arrêt 2

-> la procédure :

Sur le fondement de l'art 61 alinea 2 de la Constitution, 60 députés et 60 sénateurs ont saisi le Conseil Constit pour qu'il apprécie dans le cadre du contrôle a priori des lois, la conformité à la Constitution du projet de loi de modernisation de la justice du XXI^e siècle.

DC sur la loi — qui prévoit : la possibilité pour tte personne de demander un changement de sexe à l'état civil qui sois conforme avec son identité de genre et sans une intervention chirurgicale ou médiacale préalable.

-> les moyens :

- Les sénateurs soulevent un moyen d'ordre formel. Ils estiment que les dispositions législatives constituent un « cavalier législatif ». En ce sens, ou ils sont le fruit d'un amendement parlementaire ne présentant aucun lien avec le projet de loi initial en violation de l'art 45 de la Constitution.
- Les députés soulevent deux moyens d'ordre substantiel, matériels. D'une part, ils estiment que la possibilité de changer de sexe à l'état civil, sans intervention médicale ou chirurgicale préalable, méconnaît, porte atteinte, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine. D'autre part, les députés considèrent qu'en soumettant la demande de changement de sexe à un officier d'état civil, les dispositions législatives méconnaissent, portent atteinte, à l'art 66 de la Constit selon lequel « l'autorité judiciaire est la garante de –« .

-> question de droit :

Comment le Conseil Constit exerce-t-il son contrôle en matière de recevabilité en première lecture des amendements parlementaires sur le fondement de l'art 65 de la Constit ?

A titre subsidiaire, de quelle manière le Conseil Constit répond au moyen tiré de la violation du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine et de la liberté individuelle ?

Séance 7 : (pas cours le 15) 22/11

-> Visa : fondement logique de l'arrêt de cassation, en ce qu'il désigne la règle de droit qui a été violée par la juridiction du fond. Le texte juridique qui sert de fondement à la solution rendue par la Cour de cassation

-> Motivation / Motifs : elle doit indiquer les dispositions juridiques sur lesquelles repose la décision, ainsi que les faits qui justifient la décision prise, compte tenu des dispositions juridiques applicables.

-> Dispositifs : partie d'une citation, d'une requête ou d'un jugement qui reprend l'essentiel de la demande ou de la décision du juge. Commence souvent par « par ces motifs »

-> Moyens :

-> revirement de jurisprudence / solution de principe / solution d'espèce

-> QPC / Conditions de filtrage de la QPC

-> Distinction jugement / arrêt

-> Hiérarchie des normes (bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité)

-> Questions :

A/

1. Dans l'arrêt du 12 mars 1985, pourquoi la Cour affirme-t-elle que le « patronyme est devenu (...) un objet de propriété incorporelle » ? Quelle est la portée de cette solution ?

Ici m. Pierre x a donné son patronyme à sa société dont il est le gérant avec y. Henri. Le nom devient alors le signe distinctif de la personne morale qu'est la société de m. Pierre. Le nom est donc un objet de propriété incorporelle car il entre dans le patrimoine immatériel de la société. -> Correction :

Les faits : M.Bordas donne son nom de famille à la société qu'il vient de créer. Au bout d'un certain temps, M.Bordas ne veut plus que la société ait la même dénomination sociale que son nom de famille. Il ne veut plus que la société utilise son nom.

Question de droit : Est-ce qu'il peut revenir sur son consentement ?

Raisonnement de la cour de cassation : le nom de famille est par principe inaliénable, imprescriptible et indisponible. Toutefois la cour de cassation précise que ces principes n'interdisent pas l'utilisation du nom de famille en tant que dénomination sociale (nom commercial). Elle ajoute que le nom de famille devenant dénomination sociale « devient le signe distinctif de cette société », et constitue un objet de la propriété incorporelle de cette personne morale.

Solution : Le nom de famille utilisé comme dénomination sociale devient ainsi un bien immatériel de la société. Séparé de la personne physique qui le porte. Par conséquent la société dispose d'un droit de propriété exclusif à l'égard de ce bien immatériel (le nom). Par conséquent ce droit de propriété exclusif prive la personne physique titulaire de ce patronyme de le révoquer.

=> Conception abstraite de la personne

2/ Comment pouvez-vous qualifier la solution de l'arrêt rendu le 6 mai 2003 au regard de celle de l'arrêt du 12 mars 1985 ?

Dans cet arrêt, la cour de cassation est venue préciser la conciliation entre les exigences contradictoires du nom en tant que droit de la personnalité et celui autour duquel s'est développée une activité commerciale. L'arrêt Ducas ne constitue pas strictement parler un revirement de jurisprudence. Il vient en tempérer la portée.

En l'espèce une personne physique a donné son nom de famille à la société dont il était l'associé fondateur en tant que – tte fois, alors que la personne physique n'avait donné son accord que pour l'usage de son nom en tant que dénomination sociale, la société a utilisé son nom de famille en tant que marque commerciale pour des lignes de produits.

Question : le nom de famille devenu propriété incorporelle de la société pouvait être utilisé par la société à d'autres fins commerciales que celle voulues initialement par la personne physique détentrice. La cour d'appel d'Aix a fait une application logique de la théorie de la dissociation développée par la cour de cassation dans l'arrêt Bordas. Elle a estimé que le nom de famille était devenue la propriété incorporelle de la personne morale, et que celle-ci pouvait ainsi exercer librement son droit de propriété en usant de son nom à d'autres fins commerciales. . La cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel elle a jugé. Que l'usage du nom en tant que propriété incorporelle de la société était limitée à ce qui avait été strictement consenti par la personne physique détentrice du nom. La Cour de cassation ne procède pas à un revirement de la jurisprudence Bordas mais apporte des restrictions importantes au droit de la propriété de la société pour concilier avec les droits de la personnalité de la personne physique.

B/

1. Réaliser la fiche d'arrêt pour les deux décisions reproduites ci-dessous (rappel des faits, procédure, prétention des parties, problème de droit, solution et éventuellement la portée).

Fiche d'arrêt :

=> Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 Mmes Isabelle D, et Isabelle B (adoption au sein d'un couple non marié)

-> Les faits :

Un couple de femme pose une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 365 du Code Civil qui dispose que « les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IX du présent livre ». En clair, l'article 365 décrit les situations dans lesquelles les droits d'autorité parentale d'un individu s'appliquent.

-> La procédure

Le couple pose une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article 365 du Code civil car elles doutent de la constitutionnalité de ce dernier. La QPC est d'abord passée par la cour de cassation, dont l'arrêt a été rendu le 8 juillet 2010, et cette dernière a saisi le Conseil Constitutionnel le 9 juillet 2010.

-> La question de droit

L'article 365 du Code Civil est-il conforme à la Constitution, et en particulier à l'article 34 et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946 ?

-> La solution du juge

Le Conseil Constitutionnel déclare que, d'une part, le droit de mener une vie familiale normale, que l'on retrouve à l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946, n'est pas atteint par l'article 365 du Code Civil. En effet, le fait que le conjoint ou concubin du parent biologique ne puisse pas adopter l'enfant n'empêche pas l'établissement de liens familiaux.

D'autre part, le fait que la déclaration de 1789 garantie que tous les hommes sont égaux devant la loi confère tout de même le droit au législateur d'adapter ses lois aux personnes et aux situations. Ici, l'article 365 autorise les couples mariés à adopter l'enfant du conjoint, mais pas les couples non mariés. Cela résulte d'une adaptation de la loi aux situations différentes, et pas d'une discrimination entre les citoyens.

Par ailleurs, l'article 365 du Code Civil n'est pas contraire à la Constitution et aux textes constitutionnels, et le Conseil Constitutionnel rejette la QPC de Mme Isabelle D et Mme Isabelle B.

=> Conseil d'Etat, 6 décembre, n°262096

-> Les faits

Un homme est à la retraite et dispose d'une pension de réversion depuis le 23 mars 1977. Il s'est marié le 7 septembre 1996 avec Mme A, mais décède le 23 septembre de la même année. Sa femme demande à recevoir la pension de son mari.

-> La procédure

La requérante a fait appel du jugement rendu en première instance dans une décision du 30 mai 1997, puis elle a ensuite fait appel de la décision rendue le 10 mars 1997, et ensuite de l'arrêt du 7 octobre 2003. Dans chacun des jugements et arrêts rendus la requérante voyait sa demande de pension de réversion rejetée.

-> La question de droit

La requérante peut-elle recevoir la pension de son mari au regard des articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ?

-> la solution du juge

Pour que la requérante puisse recevoir la pension de réversion de son mari il faut qu'elle remplisse les conditions énumérées aux articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Celles ci prévoient que la veuve du militaire titulaire ne peut recevoir la pension que si le mariage soit antérieure de deux ans à la cessation d'activité ou, s'il est postérieur, qu'il ait duré au moins quatre ans si aucun enfant n'est issu du mariage.

Or, dans le cas de la requérante, le mariage a été fait a posteriori de la cessation d'activité, n'a duré qu'une vingtaine de jours, et aucun enfant n'est issu du mariage.

Dans ce cas, le Conseil d'Etat rejette la demande de la requérante, car elle ne remplit pas les conditions énumérées aux articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Séance 8 : 29/11

A. Après avoir pris connaissance de la décision de la Cour de cassation, 1ere chambre civile du 14 mars 1995 ci-dessous, vous répondrez aux deux questions suivantes :

1/ Quelles distinctions faites-vous entre le régime de l'absence et celui de la disparition en droit civil ?

En droit civil on distingue les deux régimes suivants : le régime de l'absence et le régime de la disparition.

D'une part, le régime de l'absence est déclaré lorsqu'une personne disparaît sans laisser de traces. Selon l'article 112 du Code Civil « il y a absence lorsqu'une personne a cessé de paraître à son domicile ou tout autre lieu qu'elle fréquentait habituellement sans que l'on ait de nouvelles ». En somme, il faut que sa mort soit incertaine, que l'on ait aucune preuve. Ainsi, si les conditions de l'article 112 du Code Civil sont réunies, un juge des tutelles peut déclarer une présomption d'absence. Pendant une durée de 10 ans, la personne disparue voit ses droits administrés par une personne désignée par le juge. Cette personne sera chargée de représenter le disparu, elle va devoir gérer son patrimoine, honorer ses dettes, percevoir ses revenus etc. Aux yeux de l'état civil la personne est toujours vivante.

Par ailleurs, le régime de la disparition (art 88 du CC) survient lorsque une personne disparaît dans des circonstances qui laissent présumer qu'elle est morte. Par exemple dans le cas d'un accident mortel tel qu'une avalanche en montagne, le naufrage d'un bateau etc. Dans ce cas là, un juge peut déclarer immédiatement le décès, la succession est organisée etc. La personne est déclarée morte à l'état civil.

2/ Quel est le problème de droit posé par l'arrêt ?

La famille du défunt fait recours du jugement rendu en première instance car selon eux la demande de déclaration de décès n'a pas été émise par la personne dont relevait la compétence.

=> Est-ce que la disparition en mer peut-elle être qualifiée juridiquement de circonstance de nature à mettre en danger la vie au sens de l'art 88 du CC ?

3/ De quelle manière la Cour de cassation interprète-t-elle la notion de « circonstances de nature à mettre sa vie en danger » énoncée par l'article 88 du Code Civil ?

Selon la Cour de cassation, les circonstances de nature à mettre sa vie en danger sont le fait que le bateau a fait naufrage dans un lieu à risque, avec des conditions météo dangereuses (température très froide etc).

=> Rejette le pourvoi : la disparition en mer peut justifier de la disparition.

B. Après avoir pris connaissance des extraits de la décision Cest, 30 juillet 1982, n°82-143 DC, « blocage des prix et des revenus », reproduits ci-dessous, vous répondrez aux deux questions suivantes :

1/ Définissez le « parlementarisme rationalisé » en prenant le soin de spécifier le rôle assumé par le Conseil Constitutionnel

→ diminuer les pouvoirs du Parlement car trop puissant sous les IIIe et IVe République. (Avec plusieurs éléments). D'abord expliquer que la rationalisation du parlementarisme = Ve Rep.

+ expliquer ce que c'est un régime parlementaire (régime qui se caractérise par la séparation souple des pouvoirs, c'est à dire que chaque pouvoir dispose de moyen d'action réciproque l'un sur l'autre → le pouv législatif peut dissoudre / renverser le pouv exécutif et inversement + chaque pouv collabore avec l'autre pouv, chaque pouv peut intervenir dans le champ de compétence de l'autre, comme dans l'élaboration des lois)

→ la rationalisation de ce régime parlementaire : deux manifestations :

– rééquilibrage des pouvoirs au profit du pouvoir exécutif bicéphale (a deux têtes, président et premier ministre).

– Limitation des prérogatives du parlement. La, procédure par laquelle le parlement peut engager la responsabilité du gouvernement est très réglementée (motion de censure) et procédure rigide + art 34 limitation du domaine de la loi dans la compétence du Parlement.

→ Rôle du Conseil Constit : la loi apparaît subordonnée à la constitution car est prévu un contrôle a posteriori des lois. → s'assurer que la loi est bien conforme à la constitution

Le conseil constitutionnel est un rouage du parlementarisme rationalisé. Il va servir à contraindre le parlement et s'assurer que le parlement reste bien dans son champ de compétence et n'empiète pas sur le rôle du gouvernement.

2/ Expliquez la question de droit posée au Conseil Constitutionnel dans la décision « blocage des prix » précitée, et le raisonnement retenu par celui-ci.

3 éléments de réponse : la question posée au CC, sa solution à la question et avec quels arguments.

Pour les députés le projet de loi empiète sur le domaine de la loi (art 34 et 37)

→ méconnaissance la répartition des compétences en vertu des art 34 et 37 de la Constitution

La loi détermine une loi contraventionnelle → compétence qui relève du domaine réglementaire = pas la compétence du Parlement.

→ Le conseil constitutionnel donne la solution suivante : la loi qui outrepassse le champ de ces compétences comme édicté à l'article 34, n'est pas pour autant inconstitutionnelle

→ Car : la constitution offre au gouvernement de prévenir ou mettre fin aux empiétements : procédure d'irrecevabilité (art 41), procédure de déclassement ou de délégation (art 32).

=> Le gouvernement pourra toujours utiliser les procédures pour empêcher l'adoption ou supprimer une loi.

Correction partiels mi-semester :

I – Droit Constitutionnel :

Question 2 : Parlementarisme

Caractère parlementaire : séparation souple des pouvoirs → le pouvoir législatif et le pouvoir exécutifs peuvent se « mélanger », l'un intervient dans le champ d'action de l'autre (art 34 et 37) + ils peuvent chacun mettre fin à l'autre (dissolution et motion de censure).

Elire le président au suffrage universel direct = Regime présidentiel. Le président est élu par les français.

Cependant les députés sont élus dans des circonscriptions, leur légitimité est moins forte que celle du président.

Question 3 :

Le gouv détermine-t-il et conduit-il la politique de la nation ?

Art 20 et art 5

C'est le Président qui détermine et conduit la politique de la nation. Le gouvernement n'est que secondaire puisqu'il est initié par le Président, qui choisit le Premier ministre.

Cependant c'est le gouv qui dépose les projets de lois, qui fixent l'ordre du jour + en période de cohabitation le Président et le Premier ministre ne sont pas en accord. Le Premier ministre mène sa politique.

II – Droit civil :

À l'aune de la jurisprudence: par rapport, au regard de la jurisprudence.